



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PRESIDÊNCIA) Nº 0507558-39.2016.4.05.8500/SE

REQUERENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: JOSE MARIA SALES SANTOS

DESPACHO/DECISÃO

Cuida-se de agravo interposto contra decisão negativa de pedido de uniformização nacional.

Consta do acórdão recorrido que *a falta de recebimento do seguro-desemprego, sem alternativa de renda, implica in re ipsa ofensa à própria dignidade pessoal do trabalhador e de seus familiares, ensejando a reparação.*

Nas razões do pedido de uniformização, aduz-se, em síntese, que *a suspensão/cancelamento do pagamento de seguro-desemprego não gera dano moral in re ipsa*. Aponta-se que o acórdão recorrido proferido por Turma Recursal da Seção Judiciária de Sergipe diverge de julgado de Turma Recursal do Rio Grande do Sul.

O Presidente da Turma Recursal, ao inadmitir o pedido, aplicou a Súmula 42/TNU e a Questão de Ordem n. 22/TNU.

Nas razões do agravo, aduz-se, em síntese, que os citados óbices não se observam.

Relatados. Decido.

Com efeito, os citados óbices não se aplicam na hipótese.

Pretende a recorrente que seja apreciada a tese jurídica de que a suspensão/cancelamento do pagamento de seguro-desemprego não gera dano moral *in re ipsa*. Logo, em princípio, não há necessidade de reexame de provas, já que a desnecessidade de prova é da natureza dessa espécie de dano.

Em sequência, reputo inaplicável a Questão de Ordem n. 22/TNU, uma vez que em ambos os arestos se tratou de obstar o pagamento de seguro-desemprego, com o objetivo de aferir a legalidade da concessão do benefício.

Diante do afastamento dos óbices apontados pela decisão agravada, passo a analisar a admissibilidade do pedido de uniformização nacional.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

O pedido de uniformização merece ser admitido, pois verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto prequestionamento da matéria trazida a debate.

Com efeito, nos presentes autos restou assentado pelo acórdão o seguinte:

A falta de recebimento do seguro-desemprego, sem alternativa de renda, implica in re ipsa ofensa à própria dignidade pessoal do trabalhador e de seus familiares, ensejando a reparação.

No acórdão paradigma proferido por Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul consta o seguinte:

Sucedee que, consoante o entendimento desta Turma Recursal, a suspensão/cancelamento do pagamento de seguro-desemprego não gera dano moral in re ipsa. .

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise, na forma do rito previsto no art. 17 do RITNU.

Assim, na forma do **art. 8º, VIII, do RITNU, DOU PROVIMENTO** ao agravo para admitir o pedido de uniformização. Em sequência, na forma no art. 17, II, do RITNU, **AFETO** o tema como representativo da controvérsia, determino a sua distribuição e o **SOBRESTAMENTO**, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito.

Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria da TNU para: a) oficial às Turmas Recursais para ciência e sobrestamento; b) cumprir as demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **MINISTRO RAUL ARAÚJO, Presidente da Turma Nacional de Uniformização**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000040256v3** e do código CRC **35f0fe1c**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MINISTRO RAUL ARAÚJO
Data e Hora: 26/06/2018, às 14:47:39

0507558-39.2016.4.05.8500

900000040256.V3